

경 고 사 항

1. 제 목 : 산업안전관리업무 운영 부적정

2. 관계기관 : 부산보훈병원

3. 내 용 : 부산〇〇〇〇〇청 부산□□□청에서는 '17. 9. 5. 부산보훈병원을 대상으로 직무스트레스 예방관리 실태점검을 실시하고 「산업안전보건법」 관련으로 2건의 시정명령서를 발부하고 법률 위반에 대한 과태료 4,800,000원을 부과하였습니다.

가. 3일 이상 휴업이 발생한 재해 미보고에 관한 사항

「산업안전보건법」 제10조 및 같은 법 시행규칙 제4조에 따르면 사업주는 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표(「산업안전보건법시행규칙」 별지 제1호 서식)를 작성하여 관할 지방 〇〇〇〇청장 또는 지청장에게 제출하여야 하며, 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자에 대해서는 같은 법 제72조 제3항 제1호에 의거 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

따라서, 직원이 근무 중 3일 이상의 휴업에 해당하는 부상을 입은 경우 그 발생 개요, 원인, 보고시기, 재발방지 계획 등을 기록하여 관할 〇〇〇〇청에 보고하고 해당 기록을 보존하여야 할 것입니다.

그런데 '17. 9. 5. 부산〇〇〇〇〇청 부산□□□청에서 실시한 부산보훈병원 직무스트레스 예방관리 실태점검 결과, [표 1]과 같이 '14. 8.20. 소방훈련 중 발생한 직원(□A)의 골절사고를 처리하면서 업무상 상병을 적용하여 16일의 공가를 제공하였으나, 진료비는 재해보장보험(당시 전 직원에게 제공된 복리후생제도로 입원진료비를 지원)으로 처리하고 재해자 본인이 산재처리를 원하지 않아 해당 건이 법률이 정하는 산업재해 발생 기록 및 보고 등에 해당하지 않는 것으로 착오 판단하여 부산〇〇〇〇〇청 부산□□□청에 신고하지 않은 것으로 확인 되었으며, 이로 인하여 '17. 9. 7.부로 시정명령과 과태료(2,400,000원) 부과 처분을 받은 사실이 있습니다.

[표 1] 사고개요 및 처리현황

재해자	재해일시	진단명	휴업일수	발생장소	재해상황
□A	'14. 8.20. 14:50경	우측 복사 골절	16일 (8.21.~9. 5.)	동관 3층 및 1층	을지연습 소방훈련 시 탈출훈련 중 팔벌려 감속하지 않아 바닥으로 추락하여 상해 발생

나. 산업안전관리자 전담업무 수행에 관한 사항

부산보훈병원에서는 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 산업안전관리자를 채용('16. 1. 1.)하여 사업장 안전에 만전을 기하고 있습니다.

「산업안전보건법」 제15조 및 같은 법 시행령 제12조에 의하면 상시 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장에는 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 업무만을 전담으로 하는 안전관리자를 두어야 합니다.

안전관리자는 같은 법 시행령 제13조에서 정하는 바에 따라 산업안전보건위원회 또는 안전·보건에 관한 노사협의체에서 심의·의결한 업무와 해당 사업장의 안전보건관리규정 및 취업규칙에서 정한 업무, 안전교육계획 수립과 안전교육 실시에 관한 보조 및 조언·지도, 사업장 순회점검·지도, 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 조언·지도 등의 업무만을 전담으로 하여야 하며, 시행령에 규정된 업무만을 전담하지 않을 경우에는 같은 법 제72조 제4항 제3호에 따라 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있습니다.

따라서, 산업안전관리자를 운영할 때에는 법률에서 정하는 범위 내의 업무만을 전담할 수 있도록 함으로써 법 위반으로 인한 과태료 처분 등이 없도록 조치하여야 할 것입니다.

그런데 '17. 9. 5. 부산○○○○○청 부산□□□청에서 실시한 부산보훈병원 직무스트레스 예방관리 실태점검 결과, [표 2]와 같이 산업안전관리자가 의료폐기물 업무를 겸무하는 것으로 확인되어 '17. 9. 7.부로 시정명령과 과태료 (2,400,000원) 부과 처분을 받은 사실이 있습니다.

[표 2] 산업안전관리자 검무현황

구분	담당부서	전담인원	비고
산업안전	NN과	1	'16. 1월 신규채용
의료폐기물	NN과	-	기존 서무담당 업무를 산업안전관리자 신규채용 후 검무 운영

4. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- “가”항과 관련하여 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우 재해 발생 보고를 철저히 하시고,**(통보)**
- “가”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 및 「주의」 조치하시기 바랍니다.**(경고)**
- “나”항과 관련하여 산업안전관리자 업무를 법적 요건을 충족하도록 조정하시기 바라며,**(통보)**